

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת יסמין פרידמן

פ/1205/25

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איחוד סמכויות), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 1 1. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) במקום ההגדרה "הממונה" יבוא:

"הממונה" – מי שמונה כממונה לפי סעיף 4(ב)";

(2) במקום ההגדרה "המנהל" יבוא:

"המנהל" – ראש אגף הגנה על בעלי חיים במשרד להגנת הסביבה

שמונה לפי סעיף 4(א).";

(3) במקום ההגדרה "המשרד" יבוא:

"המשרד" – המשרד להגנת הסביבה;

(4) במקום ההגדרה "השר" יבוא:

"השר" – השר להגנת הסביבה.

הוספת סעיף 4ב 2. אחרי סעיף 4א לחוק העיקרי יבוא:

"המנהל והממונה 4ב. (א) הממשלה תמנה, לפי המלצת השר, אדם בעל רקע מוכח בהגנה על בעלי חיים ובקידום זכויותיהם, כמנהל; תקופת כהונתו של המנהל היא חמש שנים וניתן למנותו לתקופות כהונה נוספות.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

(ב) השר ימנה אדם בעל רקע מוכח בהגנה על בעלי חיים ובקידום זכויותיהם כממונה; תקופת כהונתו של ממונה היא חמש שנים וניתן למנותו לתקופות כהונה נוספות."

- | | | |
|-----------------------------------|-----|--|
| תיקון סעיף 5 | 3. | בסעיף 5(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "המשרד להגנת הסביבה" יבוא "משרד החקלאות ופיתוח הכפר" ובמקום "השר להגנת הסביבה" יבוא "שר החקלאות ופיתוח הכפר". |
| תיקון סעיף 14 | 4. | בסעיף 14 לחוק העיקרי - |
| | (1) | בסעיף קטן (א) במקום "המשרד לאיכות הסביבה" יבוא "המשרד"; |
| | (2) | בסעיף קטן (ד) במקום "השר לאיכות הסביבה" יבוא "השר". |
| תיקון סעיף 14א | 5. | בסעיף 14א(א) לחוק העיקרי, במקום "שר החקלאות ופיתוח הכפר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה" יבוא "השר". |
| תיקון סעיף 15 | 6. | בסעיף 15 לחוק העיקרי, במקום "השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם השר" יבוא "השר". |
| תיקון סעיף 17א | 7. | בסעיף 17א(ט) לחוק העיקרי, בהגדרה "ארגון להגנת בעלי חיים" במקום "השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם השר" יבוא "השר". |
| תיקון סעיף 19א | 8. | בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום "עובד השירותים הווטרינריים במשרד" יבוא "עובד המשרד". |
| תיקון חוק צער בעלי חיים (ניסויים) | 9. | בחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994 ² , בסעיף 25(ב) במקום "שר החקלאות" יבוא "השר להגנת הסביבה". |

(בבעלי חיים)

ד ב ר י ה ס ב ר

הסמכויות לפי חוק צער בעלי חיים מפוזרות כיום בין משרד החקלאות לבין המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, אמונים על אכיפת החוק משטרת ישראל והרשויות המקומיות (לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008. כיום, ביקורת רבה מופנית לכך שהטיפול בנושאים הקשורים לזכויות בעלי חיים בישראל לוקה בחסר, וכי בעלי החיים, אשר מטבעם הם אולי הקבוצה החלשה ביותר בישראל, חשופים לפגיעות רבות ולהעדר הגנה מספקת מצד המדינה. הביקורת מופנית, בין היתר, להפקדת סמכויות מרכזיות בתחום מניעת צער בעלי חיים בידי משרד החקלאות, שהוא משרד כלכלי באופיו, שכן הדבר יוצר ניגוד עניינים מובנה בין תפקידיו השונים של המשרד.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.

ביום 2.12.2014 כתב היועמ"ש דאז, יהודה וינשטיין, כי "המתח המובנה הטמון בכך שמשרד החקלאות מופקד, בין היתר, הן על האינטרס של רווחת החקלאים והחקלאות והן על האינטרס של קידום ההגנה על בעלי החיים, עלול להביא לכך, שבהפעלת הסמכות בעניין קידום ההגנה על בעלי החיים אולי לא יינתן משקל מספיק לאינטרס זה [...] על כן, ראוי יותר שנושא קידום ההגנה על בעלי החיים יטופל על ידי המשרד להגנת הסביבה, כאשר האיזון הכולל יעשה בעבודה משותפת של משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה (ומשרדים נוספים, ככל שהדבר ידרוש)".

המשרד להגנת הסביבה הוא המשרד שבאופן טבעי אמור להיות אמון על מכלול היבטי ההגנה על בעלי החיים בישראל. כבר היום, מפקיד חוק צער בעלי חיים בידי המשרד להגנת הסביבה מספר היבטים של הגנה על בעלי החיים וקידום זכויותיהם, ויש הגיון רב בהאחדת מכלול הסמכויות על פי החוק תחת המשרד להגנת הסביבה. האחדת הסמכויות תחת משרד ממשלתי אחד, תתרום להגברת ההגנה על בעלי חיים בישראל, תמנע כפילויות של גורמי האכיפה והפיקוח ותייעל את המנגנונים שנועדו לקדם את רווחתם וזכויותיהם.

לפיכך, ההצעה הנוכחית מבקשת לאחד את הסמכויות ליישום החוק ולהפקידן תחת המטרייה של המשרד להגנת הסביבה, המשרד אשר בידיו יש, באופן טבעי, להפקיד את ההגנה על בעלי החיים בישראל. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/31/24 ; פ/30/25).

הצעת החוק זהה לפ/30/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)